

공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2020 - 171 호

2020. 7. 2.

사 건 번 호 2017카조0306, 2020카조0007

사 건 명 서울지방조달청 및 인천지방조달청 발주 관수 레미콘 구매 입찰 관련
17개 레미콘사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 및 한국레미콘공업
협회의 사업자단체 금지행위에 대한 건(병합)

피 심 인 1. 주식회사 동양
서울시 영등포구 국제금융로2길 24(여의도동)
대표이사 정○○

2. 두산건설 주식회사
서울시 강남구 언주로 726(논현동)
대표이사 김○○, 김□□
대리인 법무법인 바른
담당변호사 백○○, 전○○

3. 주식회사 삼표
서울시 종로구 종로1길 42, 이마빌딩 15층(수송동)
대표이사 박○○, 이○○, 임○○

4. 주식회사 삼표산업
서울시 종로구 종로1길 42, 이마빌딩 15층(수송동)
대표이사 강○○, 김△△, 이△△

5. 성신양회 주식회사

서울시 종로구 인사동5길 29(인사동)

대표이사 김○○, 김●●

6. 쌍용레미콘 주식회사

서울시 중구 수표로 34(저동2가)

대표이사 조○○

7. 아세아 주식회사

서울시 강남구 논현로 430(역삼동)

대표이사 고○○

8. 아세아시멘트 주식회사

서울시 강남구 논현로 430(역삼동)

대표이사 강□□, 이□□

9. 아주산업 주식회사

서울시 서초구 강남대로 351(서초동)

대표이사 박□□

10. 주식회사 에스피네이처

충청남도 당진시 신평면 당진항만로 97

대표이사 국○○, 신○○, 김◆◆

11. 유진기업 주식회사

경기도 부천시 석천로 457(삼정동)

대표이사 최○○

12. 이순산업 주식회사

경기도 포천시 내촌면 금강로 2199-43

대표이사 이○○

13. 주식회사 지구레미콘

경기도 화성시 향남읍 발안로464번길 25-41

대표이사 최○

14. 한라엔컴 주식회사

경기도 화성시 우정읍 포승향남로 1170-5

대표이사 천○○

15. 주식회사 한성레미콘

경기도 김포시 월곶면 김포대로 2822

대표이사 배○○

16. 한일산업 주식회사

서울시 서초구 효령로 275

대표이사 유○○

17. 한일홀딩스 주식회사

서울시 서초구 효령로 275

대표이사 허○○, 전○○

18. 한국레미콘공업협회

서울 강남구 언주로 709, 4층(논현동, 송암빌딩)

이사장 정○○

피심인 1. 및 3. 내지 18.의 대리인 법무법인 세종

담당변호사 권○○, 정□□, 이●●●

심 의 종 결 일 2020. 4. 22.

주 문

1. 피심인 주식회사 동양, 두산건설 주식회사, 주식회사 삼표, 주식회사 삼표산업, 성신양회 주식회사, 쌍용레미콘 주식회사, 아세아 주식회사, 아세아시멘트 주식회사, 아주산업 주식회사, 주식회사 에스피네이처, 유진기업 주식회사, 이순산업 주식회사, 주식회사 지구레미콘, 한라엔컴 주식회사, 주식회사 한성레미콘, 한일산업 주식회사 및 한일홀딩스 주식회사는 수도권 지역 관수 레미콘 구매 입찰과 관련하여 사전에 투찰물량을 합의함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
2. 피심인 한국레미콘공업협회는 수도권 지역 관수 레미콘 구매 입찰과 관련하여 회원사들과 함께 투찰물량을 합의함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
3. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

- 1) 주식회사 동양 : 277,000,000원
- 2) 두산건설 주식회사 : 428,000,000원
- 3) 주식회사 삼표 : 1,195,000,000원
- 4) 주식회사 삼표산업 : 2,592,000,000원

- 5) 성신양회 주식회사 : 1,111,000,000원
- 6) 쌍용레미콘 주식회사 : 1,628,000,000원
- 7) 아세아 주식회사 : 233,000,000원
- 8) 아세아시멘트 주식회사 : 598,000,000원
- 9) 아주산업 주식회사 : 2,345,000,000원
- 10) 주식회사 에스피네이처 : 308,000,000원
- 11) 유진기업 주식회사 : 3,384,000,000원
- 12) 이순산업 주식회사 : 243,000,000원
- 13) 주식회사 지구레미콘 : 161,000,000원
- 14) 한라엔컴 주식회사 : 497,000,000원
- 15) 주식회사 한성레미콘 : 225,000,000원
- 16) 한일산업 주식회사 : 627,000,000원
- 17) 한일홀딩스 주식회사 : 1,495,000,000원
- 18) 한국레미콘공업협회 : 500,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1) 17개 사업자

1 피심인 주식회사 동양, 두산건설 주식회사¹⁾, 주식회사 삼표²⁾, 주식회사 삼표산업³⁾, 성신양회 주식회사, 쌍용레미콘 주식회사, 아세아 주식회사⁴⁾, 아세아시멘트 주식회사, 아주산업 주식회사, 주식회사 에스피네이처⁵⁾, 유진기업 주식회사, 이순산업 주식회사, 주식회사 지구레미콘, 한라엔컴 주식회사, 주식회사 한성레미콘, 한일산업 주식회사, 한일홀딩스 주식회사⁶⁾는 서울시, 인천시, 경기도 인근 지역에서 레미콘 제조·판매업을 영위하고 있거나 영위하였던 자들로서 법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

- 1) 두산건설은 2006. 12. 26. 자신의 레미콘 사업 부분을 분할하여 별도 법인인 주식회사 렉스콘(이하 “렉스콘”)을 설립하였다가 2014. 1. 15. 다시 이를 흡수합병하여 레미콘 사업부로 환원하였으므로 이 사건에서 렉스콘의 법 위반행위는 합병 후 존속하는 회사인 두산건설의 행위로 본다.
- 2) 삼표는 이 사건 법 위반기간 중인 2013. 10. 1. 레미콘 사업 부문 등을 물적분할하여 삼표산업을 설립하였고 삼표산업은 분할 이후부터 법 위반행위에 가담하였으므로, 분할일 이전 이 사건 공동행위의 합의 및 실행행위에 대해서는 분할된 회사인 삼표를 피심인으로 하고 분할일 이후의 법 위반행위에 대해서는 분할로 신설된 회사인 삼표산업을 피심인으로 한다.
- 3) 주식회사 유니콘(이하 “유니콘”)은 2017. 5. 1. 삼표산업에 흡수합병되었으므로 이 사건에서 유니콘의 법 위반행위는 합병 후 존속하는 회사인 삼표산업의 행위로 본다.
- 4) 아세아시멘트는 이 사건 법 위반기간 중인 2013. 10. 2. 레미콘 사업 부문 등을 인적분할하여 아세아시멘트 주식회사(신설법인)를 설립하였고 기존 아세아시멘트는 아세아 주식회사(존속법인)로 상호를 변경하였으며 신설된 아세아시멘트 주식회사는 분할 이후부터 법 위반행위에 가담하였으므로, 분할일 이전 이 사건 공동행위의 합의 및 실행행위에 대해서는 분할된 회사인 아세아를 피심인으로 하고 분할일 이후의 법 위반행위에 대해서는 분할로 신설된 회사인 아세아시멘트를 피심인으로 한다.
- 5) 주식회사 타워레미콘(이하 “타워레미콘”)은 2014. 9. 15. 주식회사 남동레미콘(이하 “남동레미콘”)으로 상호를 변경하였으나 상호의 변경은 책임주체의 변경을 초래하지 않으므로 법 위반기간 중 타워레미콘의 행위는 남동레미콘의 행위로 보며, 이 사건 법 위반행위의 당사자인 남동레미콘은 2018. 3. 2. 주식회사 에스피네이처(이하 “에스피네이처”)에 흡수합병되었으므로 이 사건에서 남동레미콘의 법 위반행위는 합병 후 존속하는 회사인 에스피네이처의 행위로 본다.
- 6) 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 이들을 함께 지칭할 때는 ‘○개 사’로 기재한다.

2 피십인 17개 사의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1>

17개 사 일반 현황

(각 회계연도 말 기준, 단위: 백만 원)

피십인명	연도	매출액	영업이익	당기순이익	설립일자
동양	2019년	384,092	2,887	△16,945	1955.08.25.
	2018년	359,248	6,904	17,352	
	2017년	422,675	9,575	17,057	
두산건설	2019년	1,729,861	74,701	△95,534	1976.04.07.
	2018년	1,504,060	△57,837	△580,706	
	2017년	1,475,259	48,847	△185,632	
삼표	2019년	303,196	54,767	△35,370	1966.12.02.
	2018년	309,640	16,996	△35,370	
	2017년	339,378	49,136	18,609	
삼표산업	2019년	715,060	17,804	26,068	2013.10.01.
	2018년	755,003	47,552	30,874	
	2017년	761,798	72,846	48,673	
성신양회	2019년	528,739	24,009	17,434	1967.03.16.
	2018년	616,932	29,662	16,664	
	2017년	615,328	32,009	12,210	
쌍용 레미콘	2019년	342,021	7,764	2,368	2009.04.01.
	2018년	359,117	17,477	2,256	
	2017년	400,434	33,024	20,988	
아세아	2019년	21,035	12,532	10,595	1957.04.26.
	2018년	18,688	10,639	8,941	
	2017년	18,052	10,169	17,702	
아세아 시멘트	2019년	382,787	28,009	14,202	2013.10.01.
	2018년	390,703	24,727	7,359	
	2017년	439,388	50,079	62,041	
아주산업	2019년	444,329	37,869	15,172	1975.12.01.
	2018년	499,950	50,517	30,829	
	2017년	551,242	83,024	△107,585	
에스피 네이처	2019년	552,876	27,546	12,733	2013.11.01.
	2018년	256,381	20,982	13,775	
	2017년	228,192	39,710	30,314	
유진기업	2019년	806,997	40,368	20,775	1984.07.28.
	2018년	780,987	57,859	23,390	
	2017년	827,816	70,672	86,325	
이순산업	2019년	19,292	△1,235	△2,654	2011.01.20.
	2018년	22,467	438	1,569	
	2017년	25,128	1,444	1,121	

지구 레미콘	2019년	7,023	161	△ 35	2003.07.18.
	2018년	10,683	958	681	
	2017년	11,748	1,226	829	
한라엔컴	2019년	294,324	3,197	129	1989.07.07.
	2018년	259,140	△ 5,707	△ 8,368	
	2017년	285,247	8,960	4,087	
한성 레미콘	2019년	17,285	△ 101	1,596	1994.12.12.
	2018년	21,712	1,146	152	
	2017년	18,378	1,288	1,079	
한일산업	2019년	128,175	△ 246	△ 351	1974.06.05.
	2018년	133,369	596	695	
	2017년	145,801	6,681	6,923	
한일 홀딩스	2019년	18,111	8,281	△ 61,475	1961.12.28.
	2018년	28,201	10	391,291	
	2017년	31,002	703	46,815	

* 자료출처 : 피심인 제출자료

2) 한국레미콘공업협회

3 피심인 한국레미콘공업협회⁷⁾는 레미콘 제조·판매업을 영위하는 사업자들을 회원사로 하여, 레미콘 제조·판매업의 건전한 발전과 품질향상, 회원사 상호간의 유대 강화 및 공동이익 증진 등을 목적으로 「산업발전법」에 근거하여 설립된 단체로서, 법 제2조 제4호의 규정에 의한 사업자단체에 해당한다.

4 피심인 레미콘협회의 일반현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2>

레미콘협회의 일반 현황

(각 회계연도 말 기준, 단위: 백만 원)

피심인	연도	예산액	설립일자
한국레미콘공업협회	2019	1,298	1983.8.22.
	2018	1,128	
	2017	1,064	
	2016	1,022	

* 자료출처 : 피심인 제출자료

7) 한국레미콘공업협회는 중견 레미콘사 및 그 계열회사만으로 구성된 협회이며 이하 ‘레미콘협회’로 기재한다.

나. 시장 구조 및 실태

1) 레미콘산업 개요

5 레미콘(REMICON)이란 ‘Ready Mixed Concrete’의 약자로서 시멘트, 자갈(골재), 물, 혼화재 등의 원재료를 표준배합 비율⁸⁾에 따라 혼합한 굳지 않은 상태의 콘크리트를 말하며, 토목·건축공사 등의 기초 자재로 사용된다.

6 레미콘 생산시에는 공장의 배치플랜트 내부에 원재료를 투입하여 배합 비율대로 계량하고, 믹서로 혼합한 후 건설 현장에 운반한다. 레미콘 생산방식은 공장에서 레미콘을 얼마나 완제품에 가깝게 혼합 완료한 뒤 운반트럭에 싣는지에 따라 나뉘는데, 국내에서는 KS 표준(KS F 4009)상 공장에서 레미콘을 100% 완전히 제조한 뒤 운반하는 ‘센트럴 믹스’ 방식만 이용 가능하도록 규정되어 있다.⁹⁾

7 레미콘은 그 용도별로 일반 건설현장에 쓰이는 일반콘크리트, 하천제방 등 수중(水中) 환경에 사용하는 수중콘크리트, 자전거전용으로 및 보도(歩道)에 사용되는 투수(透水)콘크리트, 압축공기를 이용하여 작업면에 직접 분사하는 슛크리트 등으로 구분된다.

8 레미콘은 자갈의 최대치수(mm), 압축강도(또는 호칭강도, Mpa)¹⁰⁾, 슬럼프(mm)¹¹⁾ 등의 조합에 따라 100여개 이상의 규격¹²⁾으로 구분되며, 일반적으로 자갈의 치수에 따라 25mm 규격 레미콘 제품은 주택·상가용으로 사용되며 가장 수요가 많다. 그 외에 40mm 규격 레미콘 제품은 바닥·포장용, 19mm 규격 레미콘 제품은 도로·대교용, 13

8) 통상 시멘트 13.0%, 모래 38.4%, 자갈 41.1%, 물 7.5%이다.

9) 그 외에는 공장에서 50%정도 혼합된 레미콘을 트럭믹서에 담아 운반 중 완성시키는 ‘쉬링크 믹스’, 트럭믹서에 원재료만을 담아 운반 도중에 혼합하는 ‘트랜짓 믹스’ 방식 등이 있다.

10) 타설일로부터 28일이 경과한 시점에서 단위면적당(cm^2) 얼마의 하중을 지지할 수 있는지를 의미한다.

11) 콘크리트의 유동성을 지칭하는 것으로서 수치가 높을수록 부드러운 콘크리트를 의미한다.

12) 레미콘 규격명은 자갈의 치수, 압축강도 및 슬럼프를 각각 나타내는 숫자로 이루어진다. 예를 들어 골재 25mm, 압축강도 21Mpa, 슬럼프 120mm의 레미콘 제품은 25-21-120이라고 부른다. 통상 25-21-120, 25-21-150, 25-24-120, 25-24-150 네 가지 규격의 레미콘 제품이 생산량 및 매출액의 60% 이상을 차지한다.(2017년 레미콘 통계연보, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간)

mm 규격 레미콘 제품의 경우 쏫크리트용으로 사용된다.

9 한편 위 원재료 가운데 골재를 빼고 모래를 투입하게 되면 콘크리트 대신 몰탈(MORTAR)이 생산된다. 몰탈은 콘크리트와 유사하기는 하나 강도(強度)가 떨어지고 콘크리트 대비 수축율이 매우 높아 건축물 외부의 뼈대(구조물)에는 사용될 수 없으며 그 대신 건축물 내부 벽체 보호 및 미관(美觀)을 위한 미장 용도로 주로 사용된다. 일반적으로 레미콘업체에서는 레미콘의 부산물로 취급되어 필요한 경우에 함께 생산하고 있다.

10 레미콘산업은 제품특성상 수출입이 불가능하여 전형적인 내수산업이고, 전방 연관 산업으로 시멘트, 골재산업 등이 있으며 후방연관 산업으로 건설산업 등이 있어 건설관련 업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받는다.

11 또한, 레미콘은 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

12 첫째, 한시성·비저장성이다. 운반 과정에서 공기량 감소, 온도 상승 등으로 인해 재료가 분리될 수 있어 제조 후 일정 시간이 경과하면 품질이 급격히 저하되기 때문에, 레미콘을 혼합하기 시작하고 나서 60분~90분¹³⁾ 이내에 반드시 타설이 완료되어야 한다.

13 둘째, 재고 비축이 불가능하기 때문에 주문에 의하여 생산·공급된다. 생산설비가동률은 25% 수준으로 일반 제조업에 비해 저조한 편이다.

14 셋째, 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분된다.

15 넷째, 규격별 표준배합 비율에 따라 생산되므로 제품이 차별화되기 어렵고, 가격이 주요 경쟁요소이다.

13) 일반 덤프트럭으로 운송시 60분, 전용 믹서트럭 이용시 90분 (「레미콘·아스콘의 효율적인 다수공급체계 구축방안 연구」, 2018, 한국조달연구원)

16 다섯째, 원가 중 운송비의 비중이 높다.¹⁴⁾ 믹서트럭의 소유·운영 비용은 공장 건설 비용에 비하여 상대적으로 고가이며, 2016년 레미콘 트럭 기사들의 8-5제(오전 8시 출근, 오후 5시 퇴근) 시행으로 인하여 교통이 원활한 야간·심야시간대 공급이 원칙적으로 불가능해짐에 따라 운반비용은 더욱 가중되었다.

2) 레미콘산업의 발전과정

17 우리나라 레미콘산업은 1965년 7월 준공된 대한양회공업(주) 서빙고 공장을 시작으로 1969년 쌍용양회공업(주)의 원효로공장이 가동되었고, 1973년 삼표의 성수동공장, 교문리공장 등이 가동되기 시작하면서 본격적인 성장궤도에 진입하였다.

18 1980년대에 들어서는 주택 200만호 건설 등 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 지방 중소도시를 중심으로 중소기업체들의 참여가 본격화되기 시작하여 매년 20-30여개의 공장이 신·증설되었으며, 특히 1980년대 후반에는 신규업체의 참여가 가속화되어 10년(1981~1990)간 168개사(247개 공장)가 증가하였다. 그러나 1990년대 중반 건설경기가 침체국면으로 전환됨에 따라 레미콘 수요 증가세도 둔화되었으며, 1998년 IMF 시기에는 건설경기가 급격한 침체 국면으로 접어들면서 레미콘 수요도 큰 폭으로 감소하였다.

19 2011년부터 민간 건설경기가 회복국면을 보이면서 레미콘 수급현황도 서서히 나아져 2015~2017년에는 생산능력 및 출하실적이 3년 연속으로 사상 최대치를 갱신하였다. 그러나 2018년에는 건설경기 침체, 폭염 등의 영향으로 출하실적이 다시금 2015년 수준으로 감소하였다.

<표 3> 최근 3년간 레미콘산업 추이

(단위 : 개, 천m³, %)

14) 레미콘 판매단가 중 믹서트럭 운영비가 차지하는 비중은 약 10~15% (2018, 한국조달연구원)

구분 연도	업체수	공장수	생산능력		출하실적		가동률
			전국	전년대비 증감률	전국	전년대비 증감률	
2016	864	1,028	593,900	3.1	171,519	12.7	28.9
2017	889	1,050	611,020	2.9	174,291	1.6	28.5
2018	905	1,066	626,500	2.5	155,726	-10.7	24.9

* 자료출처 : 2018년도 레미콘통계연보(한국레미콘공업협회)

3) 레미콘산업의 시장구조

가) 시장구분

20 레미콘 시장은 거래계약 당사자를 기준으로 민수와 관수로 구분할 수 있다. 민수시장에서는 일반 건설업체, 개인사업자들이 주요 수요자로서 레미콘 제조업체와 개별계약에 따라 레미콘이 거래되고, 관수시장의 경우 조달청이 정부 관련 각급 수요기관의 구매 요청을 받아 레미콘 제조업체와 구매 계약을 체결하여 해당 수요기관에 제공한다.

21 관수시장의 경우 과거에는 「중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률」에 의거, 각 지역의 레미콘공업협동조합이 조달청과 단체수의계약¹⁵⁾을 체결하여 단가를 결정하고 자체 물량배정심의회를 통하여 일정한 배정기준에 따라 개별업체에 물량을 배정하는 방식으로 운영되어 왔으나, 2007. 1. 1.부터 단체수의계약 제도가 폐지됨에 따라 민수시장과 마찬가지로 구매 입찰 체제로 전환되었다.

나) 시장규모

22 2018년도 레미콘 총출하량은 다음 <표 4>에서 보는 바와 같이 155,726천m³이

15) 공공기관이 물품 구매시 조달청이 중소기업협동조합과 수의계약을 체결하고, 조합이 자체적으로 각 기업에 물량을 배정하는 제도로써 1965년 181개 품목을 시작으로 1983년에는 최대 1,474개 품목을 대상으로 확대되는 등 지속 운영되어 왔으나, 제도의 본래 취지인 중소기업 판로확보 효과보다 보호위주 정책으로 인한 중소기업 경쟁력 약화, 협동조합의 위법행위(임의적 물량배정 등) 등 폐해가 두드러지게 됨에 따라 「중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률」 개정을 통해 2007. 1. 1. 폐지되었다.

다. 이 중 민수는 125,557천 m^3 이며 관수는 30,169천 m^3 으로, 민수시장이 전체의 약 80%, 관수시장이 약 20%를 차지하고 있다.

<표 4>

시장별 규모

(2018. 12. 31. 기준, 단위 : 천 m^3 ,%)

지역별	민수시장		관수시장		계	
	출하량	비중	출하량	비중	출하량	비중
전 국	125,557	80.6	30,169	19.4	155,726	100
서울·경인	60,890	89.3	7,314	10.7	68,205	100
강원	4,955	66.1	2,539	33.9	7,494	100
충북	5,464	73.6	1,961	26.4	7,425	100
대전·세종·충남	10,695	77.2	3,159	22.8	13,854	100
전북	5,116	70.2	2,172	29.8	7,288	100
광주·전남	8,661	73.4	3,131	26.6	11,792	100
경북	6,181	57.6	4,558	42.4	10,738	100
대구	3,501	87.2	515	12.8	4,016	100
경남	8,594	77.7	2,465	22.3	11,058	100
부산	6,754	87.4	971	12.6	7,725	100
울산	2,430	75.8	774	24.2	3,205	100
제주	2,315	79.2	609	20.8	2,924	100

* 자료출처 : 2018년도 레미콘통계연보(한국레미콘공업협회)

23 2018년 말 기준 전국의 레미콘 생산업체 현황은 아래 <표 5>와 같다. 전국 레미콘 업체수는 905개 사(社), 공장수는 1,066개이며, 생산능력 대비 출하량에서 나타나는 평균 가동률은 24.9% 수준에 불과하다.

<표 5>

전국레미콘 생산업체 현황 총괄표

(2018. 12. 31. 기준)

구분 지역	업체수	공장수	생산능력 (천 m^3 /年)	출하량 (천 m^3 /年)	비중(%)
전 국	905	1,066	626,500	155,726	100
서울·경인	133	200	169,820	68,205	43.8
강원	135	142	60,360	7,494	4.8
충북	66	70	38,040	7,425	4.8
대전·세종·충남	100	120	66,580	13,854	8.9
전북	70	71	34,420	7,288	4.7
광주·전남	114	114	54,360	11,792	7.6
경북	140	143	72,600	10,738	6.9
대구	22	23	17,920	4,016	2.6

구분 지역	업체수	공장수	생산능력 (천m ³ /年)	출하량 (천m ³ /年)	비중(%)
경남	104	106	60,380	11,058	7.1
부산	29	36	28,800	7,725	5.0
울산	14	16	12,720	3,205	2.1
제주	25	25	10,500	2,924	1.9

* 자료출처 : 2018년도 레미콘통계연보(한국레미콘공업협회)

** 1개 업체가 여러 지역에서 공장을 운영하기도 하므로, 지역 업체수의 합은 전국 업체수와 다름

24 업체별로는 삼표산업, 유진기업, 쌍용레미콘, 아주산업, 한일시멘트, 동양 등 상위 6개 업체가 2018년 전국 출하량의 약 19.5% (30,327천m³)를 차지하고 있다.

4) 관수레미콘 구매 제도 변천 과정

가) 2007년 이전 : 단체수의계약 제도

25 관수레미콘은 2007. 1. 1. 이전까지는 단체수의계약¹⁶⁾ 제품으로 지정되어 운영되었으며, 각 지역의 레미콘협동조합이 조달청과 단체수의계약을 체결하고 자체 물량 배정심의회를 통하여 일정한 배정기준에 따라 소속 조합원에게 계약 물량을 배정하는 방식으로 운영되어 왔다.

나) 2007~2009년 : 중소기업자간 경쟁 입찰 제도

26 단체수의계약제도와 관련하여 보호위주 정책으로 인한 중소기업 경쟁력 약화, 운용상 문제점¹⁷⁾ 등이 발생하자, 정부는 2007. 1. 1. 단체수의계약 제도를 폐지하고 단체수의계약 대상 제품을 중소기업자간 경쟁 제도를 통하여 구매하도록 제도를 변경하였다.

27 이에 중소기업중앙회 등은 중소기업자간 경쟁 입찰에 조합이 참여할 수 있도록 정부에 건의하였고, 정부는 중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률 시행령¹⁸⁾

16) 공공기관이 물품구매 시 중소기업청장이 지정하는 제품에 대하여 중소기업협동조합과 수의계약을 통해 구매할 수 있는 제도이다.

17) 조합이 조합운영비를 확보하기 위하여 계약수수료 등을 과도하게 징수하거나, 조합원이 생산능력을 초과하여 물량을 배정받아 하청 등 비정상적인 방법으로 납품하는 사례가 많았다.

등을 개정하여 2009. 12. 31.까지 3년 간 한시적으로 일정한 자격요건¹⁹⁾을 갖춘 조합(이하 ‘적격조합’이라 한다)도 중소기업자간 경쟁 입찰에 참여할 수 있도록 하였다.

28 한편, 2008년부터는 수도권을 포함한 전국에 중소기업자간 경쟁 입찰을 시행하되, 수도권 지역은 연간 예측 수요량의 20% 범위 내에서 일반 경쟁 입찰을 시행하였다.

다) 2010~2012년 : 일반 경쟁 입찰 제도 폐지

29 중소기업 업계에서 수도권도 예외없이 중소기업자간 경쟁 입찰로 구매해 줄 것을 정부에 건의하여 수도권 지역 한하여 운영되던 일반 경쟁 입찰 제도가 폐지되고 전면적으로 중소기업자간 경쟁 입찰만 시행되었다.

라) 2013년 이후 : 일반 경쟁 입찰 제도 재시행

30 레미콘의 안정적 수급을 위하여 2012년 12월 중소기업청 고시인 「공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역 고시」가 개정되어 서울·경기·인천 등 수도권 지역에 한하여 연간 예측 수요량의 20% 범위 내에서 일반 경쟁 입찰이 다시 시행되게 되었다.

다. 이 사건 입찰의 개요 및 주요내용

1) 입찰 개요

31 이 사건과 관련된 관수 레미콘 일반 경쟁 입찰은 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 수도권 지역(서울·경기·인천)의 안정적인 관수 레미콘 공급을 목적으로

18) 중소기업의 구조고도화를 통해 중소기업의 경쟁력을 강화하고 중소기업의 경영기반 확충을 위해 제정된 법으로 2009. 11. 22. ‘중소기업진흥에 관한 법률’로 변경되었다.

19) 중소기업자간 경쟁 입찰에 조합이 참가하려면 ① 중소기업자간 경쟁 입찰을 하는 시장에서 해당 품목을 생산하는 조합이 2개 이상 존재하여야 하고, ② 중소기업자간 경쟁 입찰에 참가하는 해당 중소기업조합의 조합원 수가 해당 제품을 생산하는 전체 중소기업자 수의 100분의 50이하이어야 하며, ③ 중소기업자간 경쟁 입찰에 참가하는 해당 조합이 중소기업자간 경쟁 입찰을 하는 시장에서 차지하는 시장 점유율이 100분의 50 이하이어야 한다.

2013년부터 2016년까지 4개년 동안 발주한 건으로서, 매년 ①입찰공고 → ②입찰참여 서류제출 → ③기초금액 공개 → ④입찰실시 및 낙찰자 선정 → ⑤납품계약의 순으로 진행되었다.

32 이 사건과 관련된 입찰 방식은 ‘희망수량 경쟁 입찰’로서, 각 분류별 입찰시마다 예정가격 이하로 입찰에 참여한 업체 중 최저가격으로 입찰한 업체의 물량부터 순차적으로 전체 발주 물량에 도달할 때까지 낙찰이 이루어지는 방식이다. 입찰은 조달청 담당자의 감독 아래 현장입찰 방식으로 각 입찰 분류별로 순차적으로 진행되었다.

2) 서울지방조달청 발주 입찰 공고 주요내용

33 이 사건 관련 서울지방조달청이 2013년부터 2016년까지 4개년 동안 발주한 입찰 공고를 요약하면 아래 <표 6>, <표 7>과 같다.

<표 6> 서울지방조달청 발주 입찰 공고 요약

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
공고번호	20130518469-00 등	20140600577-00	20150436073-00	201604-31070-00
공고일	2013.5.24.	2014.6.2.	2015.4.28.	2016.4.
입찰일	2013.6.20.	2014.6.25.	2015.5.21.	2016.5.19.
계약방법	일반경쟁	좌동	좌동	좌동
수량(m ³)	1분류: 1,906,400 2분류: 82,600 3분류: 30,000 4분류: 45,400 5분류: 39,200	1분류: 1,527,420 2분류: 76,950 3분류: 26,410 4분류: 33,910 5분류: 35,850	1분류: 1,269,500 2분류: 70,277 3분류: 22,860 4분류: 29,956 5분류: 28,862	1분류: 212,490 2분류: 67,340 3분류: 21,230 4분류: 783,340
낙찰자선정	희망수량경쟁 (최저가)	좌동	좌동	좌동
권역 구분	1~5분류	좌동	좌동	1~4분류

<표 7> 서울지방조달청 발주 입찰 공고 분류별 지역 구분

권역 구분	2013~2015년	2016년*
서울 1분류	서울시 전지역 경기도(과천, 파주, 고양, 동두천, 의정부, 남양주, 구리, 하남, 성남, 광주, 양주, 포천)	서울시 일부(서대문구, 은평구) 경기도 일부(고양, 양주, 파주)
서울 2분류	경기도 여주군·이천시	경기도 여주군·이천시
서울 3분류	경기도 가평군	경기도 가평군
서울 4분류	경기도 양평군	서울시 및 경기도 일부 (1~3분류 이외지역)
서울 5분류	경기도 연천군	-

* 2016년 서울지방조달청 발주 입찰 공고 분류에 변경이 있었음

3) 인천지방조달청 발주 입찰 공고 주요내용

34 이 사건 관련 인천지방조달청이 2013년부터 2016년까지 4개년 동안 발주한 입찰 공고를 요약하면 아래 <표 8>, <표 9> 기재와 같다.

<표 8> 인천지방조달청 발주 입찰 공고 요약

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
공고번호	2013063102-00 등	201406-00048-00 등	20150433540-00 등	201604-34170-00 등
공고일	2013.6.5.	2014.6.3.	2015.4.30.	2016.4.
입찰일	2013.6.26.	2014.6.27.	2015.5.27.	2016.5.20.
계약방법	제한경쟁	좌동	좌동	좌동
수량(m³)	1분류: 540,200 2분류: 293,000 3분류: 182,800 4분류: 10,600 5분류: 11,000	1분류: 633,300 2분류: 400,082 3분류: 182,833 4분류: 10,760 5분류: 11,000	1분류: 633,300 2분류: 400,082 3분류: 182,833 4분류: 10,760 5분류: 11,000	1분류: 633,300 2분류: 400,082 3분류: 182,833 4분류: 10,760 5분류: 11,000
낙찰자선정	희망수량경쟁 (최저가)	좌동	좌동	좌동
권역 구분	1~5분류	좌동	좌동	좌동

<표 9>

인천지방조달청 발주 입찰 공고 분류별 지역 구분

권역 구분	2013~2016년
인천 1분류	인천광역시(내륙), 강화군(삼산,교동지역 제외), 경기도 김포시, 부천시, 안산시, 의왕시, 시흥시, 안양시, 수원시, 광명시, 군포시
인천 2분류	경기도 오산시, 용인시, 화성시
인천 3분류	경기도 안성시, 평택시
인천 4분류	영종도, 용유도, 인접도서(무의도, 신도, 시도, 모도, 장봉도)
인천 5분류	대부도, 영흥도, 제부도

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 배경

35 2012년 12월 이전까지 관수 레미콘 구매 입찰에는 중소기업만이 참여할 수 있었으나 2012년 12월 「공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역 고시」(당시 중소기업 청 고시) 개정을 통해 서울·경기·인천 등 수도권 지역에 한하여 연간 관수 레미콘 예측 수요량의 20%에 대해서는 중견 레미콘사가 구매 희망수량 경쟁 입찰에 참여할 수 있게 되었다. 이러한 상황에서 이 사건 공동행위 참여자인 피심인 17개사와 피심인 한국레미콘공업협회는 레미콘 제조사들간 과도한 가격 경쟁 회피 및 관수 레미콘 물량의 안정적 확보 등을 위하여 이 건 공동행위를 시작하였다.

2) 공동행위 개요

36 피심인 17개사는 2013년부터 2016년까지 매년 5~6월 중순 경 레미콘협회 회의실에 모여 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 발주한 서울·경기·인천 등 수도권

지역 관수 레미콘 구매 입찰과 관련하여 아래 <표 10>, <표 11>과 같이 사전에 입찰 물량을 업체별로 배분하고 배분 받은 물량대로 투찰하기로 합의하였다.

<표 10>

부당한 공동행위 합의·실행 내역

합의 시기	합의대상	합의 참여 업체																
		동양	두산건설 (20)	삼표·삼표산업 (21)	성신양회	쌍용	아세아·아세아시멘트 (22)	아주산업	에스피네이처 (23)	유진기업	이순산업	지구레미콘	한라엔컴	한성레미콘	한일산업	한일홀딩스 (24)	유니콘 ⁽²⁵⁾	화창레미콘 ⁽²⁶⁾
'13.6. (15개)	서울 1·2분류	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O
	인천 1·2·3·4분류																	
'14.6. (17개)	서울 1·2분류	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	인천 1·2·3·4분류																	
'15.5. (16개)	서울 1·2·5분류	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
	인천 1·2·3·4분류																	
'16.5. (13개)	서울 1·2·4분류	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-
	인천 1·2·3·4분류																	

<표 11>

이 사건 공동행위 업체별 회의참석자 현황

업체명	회의참석자 및 당시 직급	회의참석 연도
동양	최○○ 차장	2013년
	안○○ 대리	2014년
	신□□ 대리	2015~2016년
두산건설(舊 렉스콘)	김▲▲ 사원	2013년
	서 ○ 대리	2014~2015년
삼표·삼표산업	장○○ 차장	2013~2015년
	최□□ 사원	2016년

20) 2013년은 舊 렉스콘이, 2014년부터 2015년까지는 두산건설이 합의 및 실행에 참여하였다.

21) 2013년은 삼표가, 2014년부터 2016년까지는 삼표산업이 합의 및 실행에 참여하였다.

22) 2013년은 아세아가, 2014년부터 2016년까지는 아세아시멘트가 합의 및 실행에 참여하였다.

23) 2014년은 舊 타워레미콘이, 2015년부터 2016년까지는 舊 남동레미콘이 합의 및 실행에 참여하였다.

24) 2013년부터 2016년까지 舊 한일시멘트가 합의 및 실행에 참여하였고 2018년 7월 한일홀딩스로 상호를 변경하였다.

25) 2017. 5. 1. 삼표산업에 합병되어 소멸한 유니콘의 법 위반행위는 합병 후 존속회사인 삼표산업의 행위로 본다.

26) 화창레미콘은 법인해산(2019. 11. 22.) 및 폐업(2019. 12. 4.)으로 현재 존재하지 않는 사업자이다.

성신양회	안□□ 대리	2013년
	박△△ 대리	2014~2016년
쌍용레미콘	이◆◆ 차장	2013~2016년
아세아·아세아시멘트	조□□ 사원	2013~2015년
	이▲▲ 과장	2016년
아주산업	양○○ 차장	2013년
	김●● 매니저	2014~2015년
	강△△ 매니저	2016년
에스피네이처 (舊 타워·남동레미콘)	(미참석)	-
유진기업	이◇◇ 과장	2013~2016년
이순산업	(미참석)	-
지구레미콘	(미참석)	-
한라엔컴	김◇◇ 차장	2013~2016년
한성레미콘	(미참석)	-
한일산업	남○○ 차장	2013~2015년
	유□□ 과장	2016년
한일홀딩스 (舊 한일시멘트)	이◆◆ 사원	2013년, 2015년
	안□□ 과장	2014년
	문○○ 과장	2016년
유니콘	(미참석)	-
화창레미콘	(미참석)	-
한국레미콘공업협회	이☆☆ 이사	2013~2016년

3) 합의의 방식

37 2013년부터 2016년까지 매년 4~6월 경 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 관수 레미콘 구매 희망수량 경쟁 입찰 공고를 내면, 입찰이 있기 직전인 5~6월 중순 경 레미콘협회의 이☆☆ 이사는 각 회원사들에 유선으로 연락을 하여 입찰 물량 사전 배분을 위한 회의를 소집하였다. 협회의 연락을 받은 각 회원사의 관수 레미콘 입찰 업무 담당자들은 레미콘협회의 이☆☆ 이사와 함께 매년 레미콘협회 회의실에 모여 이☆☆ 이사가 사전에 작성·준비한 입찰 물량 배분(안)을 중심으로 서울·인천 지방조달청이 발주한 관수 레미콘 입찰 물량을 배분하는 합의를 하였다.²⁷⁾

27) 이 사건 공동행위에 참여한 이순산업, 지구레미콘, 한성레미콘, 유니콘, 타워레미콘(남동레미콘) 등은

38 한편, 이 사건 입찰의 경우 희망수량 최저가 낙찰 방식이었기 때문에 조달청 발주 물량 범위 내에서 업체들간 투찰물량을 배분하는 합의만 하면 각 업체들은 투찰 가격에 상관없이 투찰물량을 100% 낙찰 받을 수 있었기 때문에 공동행위 참여자들은 투찰가격에 대해서는 별도 논의 내지 합의를 하지 않았다.

39 레미콘협회 이☆☆ 이사는 매년 회원사들간 입찰 물량 사전 배분 회의의 원활한 진행을 위해 사전 작업으로서 업체별 입찰 물량 배분(안)을 작성해 놓았는데, 입찰 물량 배분(안)은 해당연도에 서울·인천 지방조달청이 발주한 전체 입찰 물량을 협회비 납입 비율에 비례하여 각 업체별로 배분해 놓은 것이었다.²⁸⁾

40 각 회원사의 관수 레미콘 입찰 업무 담당자들은 회의에 참석하면 입찰 물량 배분(안)에서 해당연도에 서울·인천지방조달청이 발주한 총 물량 중 자신들이 배분 받은 총 물량을 확인²⁹⁾한 후, 각자 배분 받은 물량 범위 내에서 각 분류별(서울 1~5분류, 인천 1~4분류)로 어떤 업체가 얼마만큼의 물량을 투찰할 것인지 구체적인 내용에 대해 논의하여 결정하였다.

41 이러한 각 분류별 입찰 물량 사전 배분 합의결과는 회의에 동석한 레미콘협회 이☆☆ 이사가 일괄하여 취합·정리하였고 각 업체 담당자들은 합의한 내용대로 투찰하기로 하였다. 관수 레미콘 구매 희망수량 경쟁 입찰과 관련하여 이러한 합의과정 및 합의방식은 2013년부터 2016년까지 매년 동일하였다.

4) 구체적 행위사실

유진기업(이순산업, 지구레미콘), 동양(한성레미콘), 삼표·삼표산업(유니콘, 타워레미콘·남동레미콘)이 지배하는 계열회사로서, 입찰 물량 사전 배분 회의에는 참석하지 않았지만 유진기업, 동양, 삼표·삼표산업이 동 계열회사들을 대표·총괄하여 입찰 물량 배분에 합의하고 그 합의결과를 각 계열회사에 통보하여 그대로 투찰하도록 조치하였다.

28) 레미콘협회 이☆☆ 이사는 매년 업체별 협회비 납입 비율 산정 공식[생산능력(B/P: 시간당 생산량) 50% + 수송능력(R/T: 레미콘 트럭 보유량) 30% + 전년도 출하량 20%]을 기초로 입찰 물량 배분 비율을 계산하여 입찰 물량 배분(안)을 작성하였다.

29) 각 업체들은 2013년의 경우 화이트보드에 수기로 작성된 표를 통해 확인하였고, 2014~2016년의 경우 노트북에 연결된 프로젝터가 스크린에 투사한 엑셀 표를 통해 확인하였다.

가) 시기별 합의 과정 및 물량배분 내용

(1) 2013년 6월 합의

42 2013년 6월 중순 경 조달청 입찰이 있기 전에 동양, 렉스콘, 삼표, 성신양회, 쌍용레미콘, 아세아시멘트, 아주산업, 유진기업, 한라엔컴, 한일산업, 한일시멘트 등 11개 사³⁰⁾ 관수 레미콘 입찰 업무 담당자들은 레미콘협회 이☆☆ 이사와 함께 레미콘 협회 회의실에 모여 회의를 가졌고, 이 회의에서 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 발주한 서울 1~2분류와 인천 1~4분류 관수 레미콘 희망수량 경쟁 입찰 물량을 공고된 범위 내에서 아래 <표 12>와 같이 서로 배분하여 투찰하기로 합의하였다.

<표 12> 2013년 6월 입찰 물량 사전 배분 합의 내역

(단위: m³)

업체명	수량	서 울		인 천			
		1분류	2분류	1분류	2분류	3분류	4분류
동양	146,100	77,000	-	59,100	10,000	-	-
렉스콘	141,700	102,800	-	38,900	-	-	-
삼표	596,100	403,700	21,000	82,000	51,700	37,700	-
성신양회	154,000	140,000	-	-	14,000	-	-
쌍용레미콘	290,800	202,700	-	58,400	19,100	-	10,600
아세아시멘트	128,700	48,400	-	50,600	29,700	-	-
아주산업	313,300	215,800	-	54,600	42,900	-	-
유진기업	575,800	395,000	-	79,800	48,300	52,700	-
한라엔컴	138,700	100,000	21,000	-	17,700	-	-
한일산업	130,700	50,000	-	18,000	14,700	48,000	-

30) 2013년 6월 합의의 경우 입찰 물량 사전 배분 회의에 참석한 위 11개 사 외에 유니콘, 지구레미콘, 한성레미콘, 화창레미콘 등 4개 사까지 총 15개 사가 이 사건 공동행위 참여자인데, 유니콘(삼표의 계열회사), 지구레미콘(유진기업의 계열회사), 한성레미콘(동양의 계열회사)은 각각 모회사들(삼표·유진기업·동양)이 대표·총괄하여 입찰 물량 배분 합의를 하였고, 화창레미콘은 레미콘협회 이☆☆ 이사로부터 합의결과를 전달받았다.

2013년도 물량배분 추정(안)									
업 체 명	수량	서 울			인 천				
		1분류	2분류	계	1분류	2분류	3분류	4분류	계
(주)동양	146,100	77,000	-	77,000	59,100	10,000	-	-	69,100
(주)렉스콘	141,700	102,800	-	102,800	38,900	-	-	-	38,900
(주)삼표	596,100	403,700	21,000	424,700	82,000	51,700	37,700	-	171,400
성신양회(주)	154,000	140,000	-	140,000	-	14,000	-	-	14,000
쌍용레미콘(주)	290,800	202,700	-	202,700	58,400	19,100	-	10,600	88,100
아세아시멘트(주)	128,700	48,400	-	48,400	50,600	29,700	-	-	80,300
아주산업(주)	313,300	215,800	-	215,800	54,600	42,900	-	-	97,500
유진기업(주)	575,800	395,000	-	395,000	79,800	48,300	52,700	-	180,800
한라엔컴(주)	138,700	100,000	21,000	121,000	-	17,700	-	-	17,700
한일산업(주)	130,700	50,000	-	50,000	18,000	14,700	48,000	-	80,700
한일시멘트(주)	239,700	171,000	-	171,000	58,400	10,300	-	-	68,700
(주)유니콘	30,600	-	-	-	-	8,600	22,000	-	30,600
(주)지구레미콘	26,000	-	-	-	-	26,000	-	-	26,000
(주)한성레미콘	40,400	-	-	-	40,400	-	-	-	40,400
(주)화창레미콘	22,400	-	-	-	-	-	22,400	-	22,400
합 계	2,975,000	1,906,400	42,000	1,948,400	540,200	293,000	182,800	10,600	1,026,600

(2) 2014년 6월 합의

44 2014년 6월 중순 경 조달청 입찰이 있기 전에 동양, 두산건설, 삼표산업, 성신양회, 쌍용레미콘, 아세아시멘트, 아주산업, 유진기업, 한라엔컴, 한일산업, 한일시멘트 등 11개 사³²⁾ 관수 레미콘 입찰 업무 담당자들은 레미콘협회 이☆☆ 이사와 함께 레미콘협회 회의실에 모여 회의를 가졌고, 이 회의에서 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 발주한 서울 1~2분류와 인천 1~4분류 관수 레미콘 희망수량 경쟁 입찰 물량을 공고된 범위 내에서 아래 <표 13>과 같이 서로 배분하여 투찰하기로 합의하였다.

<표 13> 2014년 6월 입찰 물량 사전 배분 합의 내역

- 31) 매년 협회는 <그림 1>의 ①부분(서울·인천지방조달청이 발주한 관수 레미콘 물량을 업체별로 배분)을 작성하여 물량 배분(안)을 작성해 놓았고, 협회 회의에 참석한 각 업체들은 ①에 기재된 물량 범위 내에서 ②부분(각 분류별 구체적인 투찰 물량 배분)에 대해 구체적으로 논의·합의하였다.
- 32) 2014년 6월 합의의 경우 입찰 물량 사전 배분 회의에 참석한 위 11개 사 외에 유니콘, 타워레미콘, 지구레미콘, 이순산업, 한성레미콘, 화창레미콘 등 6개 사까지 총 17개 사가 이 사건 공동행위 참여자인데, 유니콘·타워레미콘(삼표산업의 계열회사), 지구레미콘·이순산업(유진기업의 계열회사), 한성레미콘(동양의 계열회사)은 각각 모회사들(삼표산업·유진기업·동양)이 대표·총괄하여 입찰 물량 배분 합의를 하였고, 화창레미콘은 레미콘협회 이☆☆ 이사로부터 합의결과를 전달받았다.

(단위: m³)

업체명	수량	서울		인 천			
		1분류	2분류	1분류	2분류	3분류	4분류
동양	85,000	55,000	-	30,000	-	-	-
두산건설	126,000	50,000	-	76,000	-	-	-
삼표산업	526,000	273,518	19,400	120,000	62,082	51,000	-
성신양회	140,000	106,000	-	-	34,000	-	-
쌍용레미콘	285,000	172,940	-	71,300	30,000	-	10,760
아세아시멘트	121,000	21,000	-	55,000	45,000	-	-
아주산업	331,000	191,000	-	75,000	65,000	-	-
유진기업	544,000	320,000	-	94,000	74,000	56,000	-
한라엔컴	129,000	91,000	19,000	-	19,000	-	-
한일산업	114,000	37,962	-	16,000	20,000	40,038	-
한일시멘트	218,000	135,000	-	65,000	18,000	-	-
유니콘	15,000	-	-	-	8,000	7,000	-
타워레미콘	33,000	33,000	-	-	-	-	-
지구레미콘	25,000	-	-	-	25,000	-	-
이순산업	41,000	41,000	-	-	-	-	-
한성레미콘	31,000	-	-	31,000	-	-	-
화창레미콘	28,795	-	-	-	-	28,795	-
합 계	2,792,795	1,527,420	38,400	633,300	400,082	182,833	10,760
조달청 발주량	-	1,527,420	76,950	633,300	400,082	182,833	10,760

45 이는 사전에 레미콘협회 이☆☆ 이사가 작성한 2014년도 물량 배분(안) 자료(아래 <그림 2> 참고)에 따라 이루어졌다.

<그림 2> 2014년도 물량 배분(안)

< 2014년도 물량 배분(안) >

2014년도 물량 배분 추정(안)

업체명	비율	수량	서울			인천				
			1분류	2분류 (여주,인천)	소계	1분류	2분류 (오산,용인,화성)	3분류 (평택,안성)	4분류 (영종도)	소 계
(주)동양	3.044	85,000	55,000	-	55,000	30,000	-	-	-	30,000
두산건설(주)	4.512	126,000	50,000	-	50,000	76,000	-	-	-	76,000
(주)삼표산업	18.834	526,000	273,518	19,400	292,918	120,000	62,082	51,000	-	233,082
성신양회(주)	5.013	140,000	106,000	-	106,000	-	34,000	-	-	34,000
쌍용레미콘(주)	10.205	285,000	172,940	-	172,940	71,300	30,000	-	10,760	112,060
아세아시멘트(주)	4.333	121,000	21,000	-	21,000	55,000	45,000	-	-	100,000
아주산업(주)	11.852	331,000	191,000	-	191,000	75,000	65,000	-	-	140,000
유진기업(주)	19.479	544,000	320,000	-	320,000	94,000	74,000	56,000	-	224,000
한라엔컴(주)	4.619	129,000	91,000	19,000	110,000	-	19,000	-	-	19,000
(주)한성레미콘	1.110	31,000	-	-	-	31,000	-	-	-	31,000
한일산업(주)	4.082	114,000	37,962	-	37,962	16,000	20,000	40,038	-	76,038
한일시멘트(주)	7.806	218,000	135,000	-	135,000	65,000	18,000	-	-	83,000
남동레미콘(주)	1.182	33,000	33,000	-	33,000	-	-	-	-	-
(주)유니콘	0.537	15,000	-	-	-	-	8,000	7,000	-	15,000
이순산업(주)	1.468	41,000	41,000	-	41,000	-	-	-	-	-
지구레미콘(주)	0.895	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
(주)화창레미콘	1.031	28,795	-	-	-	-	-	28,795	-	28,795
총 계	100.000	2,792,795	1,527,420	38,400	1,565,820	633,300	400,082	182,833	10,760	1,226,975

(3) 2015년 5월 합의

46 2015년 5월 중순 경 조달청 입찰이 있기 전에 동양, 두산건설, 삼표산업, 성신양회, 쌍용레미콘, 아세아시멘트, 아주산업, 유진기업, 한라엔컴, 한일산업, 한일시멘트 등 11개 사³³⁾ 관수 레미콘 입찰 업무 담당자들은 레미콘협회 이☆☆ 이사와 함께 레미콘협회 회의실에 모여 회의를 가졌고, 이 회의에서 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 발주한 서울 1~2분류 및 5분류 그리고 인천 1~4분류 관수 레미콘 희망수량 경쟁 입찰 물량을 공고된 범위 내에서 아래 <표 14>와 같이 서로 배분하여 투찰하기로 합의하였다.

33) 2015년 5월 합의의 경우 입찰 물량 사전 배분 회의에 참석한 위 11개 사 외에 남동레미콘, 지구레미콘, 이순산업, 한성레미콘, 화창레미콘 등 5개 사까지 총 16개 사가 이 사건 공동행위 참여자인데, 남동레미콘(삼표산업의 계열회사), 지구레미콘·이순산업(유진기업의 계열회사), 한성레미콘(동양의 계열회사)은 각각 모회사들(삼표산업·유진기업·동양)이 대표·총괄하여 입찰 물량 배분 합의를 하였고, 화창레미콘은 레미콘협회 이☆☆ 이사로부터 합의결과를 전달받았다.

<표 14>

2015년 5월 입찰 물량 사전 배분 합의 내역

(단위: m³)

업체명	수량	서 울			인 천			
		1분류	2분류	5분류	1분류	2분류	3분류	4분류
동양	76,000	30,000	-	-	46,000	-	-	-
두산건설	100,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-
삼표산업	490,000	232,500	17,500	-	103,000	67,000	70,000	-
성신양회	125,000	95,000	-	-	-	30,000	-	-
쌍용레미콘	251,000	135,240	-	-	71,000	34,000	-	10,760
아세아시멘트	106,000	6,000	-	-	58,000	42,000	-	-
아주산업	300,000	152,122	-	-	81,796	66,082	-	-
유진기업	472,000	235,000	-	-	105,504	80,000	51,496	-
한라엔컴	110,000	73,500	17,500	-	-	19,000	-	-
한일산업	103,000	35,000	-	-	15,000	18,000	35,000	-
한일시멘트	228,000	135,000	-	-	75,000	18,000	-	-
남동레미콘	85,000	56,138	-	28,862	-	-	-	-
지구레미콘	26,000	-	-	-	-	26,000	-	-
이순산업	34,000	34,000	-	-	-	-	-	-
한성레미콘	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-
화창레미콘	26,337	-	-	-	-	-	26,337	-
합 계	2,560,337	1,269,500	35,000	28,862	633,300	400,082	182,833	10,760
조달청 발주량	-	1,269,500	70,277	28,862	633,300	400,082	182,833	10,760

47 이는 사전에 레미콘협회 이☆☆ 이사가 작성한 2015년도 물량 배분 비율(안) 및 물량 배분(안) 자료(아래 <그림 3> 참고)에 따라 이루어졌다.

<그림 3>

2015년도 물량 배분 비율(안) 및 물량 배분(안)

< 2015년도 물량 배분 비율(안) >

2015년도 물량배분 비율(안)

업 체 명	B/P		R/T		2014년도 출하량		비율(%)
	㎡ / 1HR	비율(%)	수송능력	비율(%)	㎡	비율(%)	
(주)동양	1,260	1.809	540	0.727	475,170	0.4380	2.974
두산건설(주)	1,710	2.455	876	1.180	858,896	0.7920	4.427
(주)삼표산업	6,330	9.089	4,884	6.579	4,076,393	3.7580	19.426
성신양회(주)	1,830	2.628	978	1.317	1,031,112	0.9500	4.895
쌍용레미콘(주)	3,810	5.471	1,878	2.530	2,153,762	1.9850	9.986
아세아시멘트(주)	1,490	2.139	960	1.293	798,443	0.7360	4.168
아주산업(주)	3,600	5.169	2,946	3.968	3,024,523	2.7880	11.925
유진기업(주)	5,670	8.142	4,440	5.981	4,940,113	4.5540	18.677
한라엔컴(주)	1,830	2.628	774	1.043	703,873	0.6490	4.320
(주)한성레미콘	420	0.604	240	0.323	202,952	0.1870	1.114
한일산업(주)	1,680	2.412	690	0.929	777,255	0.7160	4.057
한일시멘트(주)	2,610	3.748	1,758	2.368	1,581,415	1.4580	7.574
(주)남동레미콘	1,110	1.594	846	1.140	673,539	0.6210	3.355
이순산업(주)	630	0.904	222	0.299	171,469	0.1580	1.361
(주)지구레미콘	420	0.604	132	0.178	106,175	0.0980	0.880
(주)화창레미콘	420	0.604	108	0.145	121,241	0.1120	0.861
합 계	34,820	50.000	22,272	30.000	21,696,331	20.0000	100.000

< 2015년도 물량 배분(안) >

2015년도 물량배분(안)

업 체 명	수량	서 울				인 천				
		1분류	2분류 (여주이천)	5분류 (연천)	계	1분류	2분류 (오산,용인,화성)	3분류 (평택,안성)	4분류 (영종도)	계
(주)동양	76,000	30,000	-	-	30,000	46,000	-	-	-	46,000
두산건설(주)	100,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000
(주)삼표산업	490,000	232,500	17,500	-	250,000	103,000	67,000	70,000	-	240,000
성신양회(주)	125,000	95,000	-	-	95,000	-	30,000	-	-	30,000
쌍용레미콘(주)	251,000	135,240	-	-	135,240	71,000	34,000	-	10,760	115,760
아세아시멘트(주)	106,000	6,000	-	-	6,000	58,000	42,000	-	-	100,000
아주산업(주)	300,000	152,122	-	-	152,122	81,796	66,082	-	-	147,878
유진기업(주)	472,000	235,000	-	-	235,000	105,504	80,000	51,496	-	237,000
한라엔컴(주)	110,000	73,500	17,500	-	91,000	-	19,000	-	-	19,000
(주)한성레미콘	28,000	-	-	-	-	28,000	-	-	-	28,000
한일산업(주)	103,000	35,000	-	-	35,000	15,000	18,000	35,000	-	68,000
한일시멘트(주)	228,000	135,000	-	-	135,000	75,000	18,000	-	-	93,000
(주)남동레미콘	85,000	56,138	-	28,862	85,000	-	-	-	-	-
이순산업(주)	34,000	34,000	-	-	34,000	-	-	-	-	-
(주)지구레미콘	26,000	-	-	-	-	-	26,000	-	-	26,000
(주)화창레미콘	26,337	-	-	-	-	-	-	26,337	-	26,337
합 계	2,560,337	1,269,500	35,000	28,862	1,333,362	633,300	400,082	182,833	10,760	1,226,975

(4) 2016년 5월 합의

48 2016년 5월 중순 경 조달청 입찰이 있기 전에 동양, 삼표산업, 성신양회, 쌍용 레미콘, 아세아시멘트, 아주산업, 유진기업, 한라엔컴, 한일산업, 한일시멘트 등 10개 사³⁴⁾ 관수 레미콘 입찰 업무 담당자들은 레미콘협회 이☆☆ 이사와 함께 레미콘협회 회의실에 모여 회의를 가졌고, 이 회의에서 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 발주한 서울 1~2분류 및 4분류 그리고 인천 1~4분류 관수 레미콘 희망수량 경쟁 입찰 물량을 공고된 범위 내에서 아래 <표 15>와 같이 서로 배분하여 투찰하기로 합의하였다.

<표 15>

2016년 5월 입찰 물량 사전 배분 합의 내역

(단위: m³)

업 체 명	수량	서 울			인 천			
		1분류	2분류	4분류	1분류	2분류	3분류	4분류
동양	72,000	15,000	-	-	57,000	-	-	-
삼표산업	490,000	70,000	17,000	111,000	128,000	75,000	85,000	-
성신양회	118,000	8,000	-	88,000	-	23,000	-	-
쌍용레미콘	228,760	8,000	-	86,000	78,000	46,000		10,760
아세아시멘트	100,000	-	-	13,000	52,000	35,000	-	-
아주산업	281,000	35,000	-	105,000	90,000	52,000	-	-
유진기업	419,000	10,000	-	161,000	118,000	65,000	66,000	-
한라엔컴	94,000	30,000	17,000	-	-	48,000	-	-
한일산업	94,000	23,000	-	3,000	20,000	18,000	30,000	
한일시멘트	180,000	-	-	101,000	63,000	16,000	-	-
남동레미콘	74,000	-	-	74,000	-	-	-	-
이순산업	50,000	12,000	-	38,000	-	-	-	-
한성레미콘	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-

34) 2016년 5월 합의의 경우 입찰 물량 사전 배분 회의에 참석한 위 10개 사 외에 남동레미콘, 이순산업, 한성레미콘 등 3개 사까지 총 13개 사가 이 사건 공동행위 참여자인데, 남동레미콘(삼표산업의 계열회사), 이순산업(유진기업의 계열회사), 한성레미콘(동양의 계열회사)은 각각 모회사들(삼표산업·유진기업·동양)이 대표·총괄하여 입찰 물량 배분 합의를 하였다.

합 계	2,245,760	211,000	34,000	780,000	631,000	398,000	181,000	10,760
조달청 발주량	-	212,490	67,340	783,340	633,300	400,082	182,833	10,760

49 이는 사전에 레미콘협회 이☆☆ 이사가 작성한 2016년도 물량 배분 비율(안) 및 물량 배분(안) 자료(아래 <그림 4> 참고)에 따라 이루어졌다.

<그림 4> 2016년도 물량 배분 비율(안) 및 물량 배분(안)

< 2016년도 물량 배분 비율(안) > 2016년도 물량배분 비율(안)							
업 체 명	B/P		R/T		2015년도 출하량		비율(%)
	m ³ /HR	비율(%)	수송능력	비율(%)	m ³	비율(%)	
(주)동양	1,260	1.871	582	0.81400	643,159	0.512	3.197
(주)삼표산업	7,230	10.737	5,034	7.04100	5,080,643	4.043	21.821
성신양회(주)	1,830	2.717	984	1.37600	1,479,222	1.177	5.270
쌍용레미콘(주)	3,810	5.658	1,800	2.51700	2,471,086	1.966	10.141
아세아시멘트(주)	1,570	2.331	960	1.34300	959,056	0.763	4.437
아주산업(주)	3,600	5.346	2,886	4.03600	3,975,373	3.163	12.545
유진기업(주)	5,670	8.420	4,608	6.44500	5,706,048	4.540	19.405
한라엔컴(주)	1,830	2.717	660	0.92300	711,794	0.567	4.207
한일산업(주)	1,680	2.495	750	1.04900	822,101	0.654	4.198
한일시멘트(주)	2,610	3.876	1,800	2.51700	2,041,202	1.624	8.017
(주)남동레미콘	1,110	1.648	810	1.13300	653,643	0.520	3.301
이순산업(주)	630	0.936	246	0.34400	216,396	0.172	1.452
(주)지구레미콘	420	0.624	120	0.16800	128,951	0.103	0.895
(주)한성레미콘	420	0.624	210	0.29400	246,225	0.196	1.114
합 계	33,670	50.000	21,450	30.000	25,134,899	20.000	100.000

< 2016년도 물량 배분(안) >							
--	--	--	--	--	--	--	--

2016년도 물량배분(안)

업 체 명	수량	서 울				인 천				
		1분류 (서대문, 은평 고양, 파주, 양주)	2분류 (여주이천)	4분류 (1-3분류외서울시 및 경기도)	계	1분류	2분류 (오산, 용인, 화 성)	3분류 (평택, 안성)	4분류 (영종도)	계
(주)동양	72,000	15,000	-	-	15,000	57,000				57,000
(주)상표산업	490,000	70,000	17,000	111,000	198,000	128,000	75,000	85,000		288,000
성신양회(주)	118,000	8,000	-	88,000	96,000	-	23,000			23,000
쌍용레이콘(주)	228,760	8,000	-	86,000	94,000	78,000	46,000		10,760	134,760
이세아시멘트(주)	100,000	-	-	13,000	13,000	52,000	35,000			87,000
아주산업(주)	281,000	35,000		105,000	140,000	90,000	52,000			142,000
유진기업(주)	419,000	10,000	-	161,000	171,000	118,000	65,000	66,000	-	249,000
한라엔컴(주)	94,000	30,000	17,000	-	47,000	-	48,000			48,000
한일산업(주)	94,000	23,000		3,000	26,000	20,000	18,000	30,000		68,000
한일시멘트(주)	180,000	-		101,000	101,000	63,000	16,000	-		79,000
(주)남동레이콘	74,000	-	-	74,000	74,000	-	-	-	-	-
이순산업(주)	50,000	12,000		38,000	50,000	-	-			-
(주)지구레이콘	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
(주)한성레이콘	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000
합 계	2,245,760	211,000	34,000	780,000	1,025,000	631,000	398,000	181,000	10,760	1,220,760

나) 실행

50 17개 사는 2013년부터 2016년까지 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 실시한 관수 레이콘 일반 경쟁 입찰에서 매년 위 2. 가. 4) 가)에서 합의한 물량대로 투찰³⁵⁾하였다. 합의된 물량은 반드시 받을 수 있다고 판단하여 투찰가격은 예정가격 범위 내에서 최대한 유리한 가격으로 결정하였고 이에 따라 투찰률은 99.72~100.09%에 이른다³⁶⁾. 이러한 사실은 17개 사 모두 동일하게 인정하고 있으며³⁷⁾ 입찰별 투찰내역은 아래 <표 16-1> ~ <표 19-2>와 같다.

<표 16-1> 2013년 6월 입찰에 대한 업체별 투찰내역 (서울지방조달청 발주)

(단위: m³, 원, %)

입찰분류 입찰업체명	2013. 6. 20. 투찰 (계약기간: 2013. 7. 1. ~ 2014. 5. 31.)					
	1분류			2분류		
	투찰량	투찰가 ³⁸⁾	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률
(주)동양	77,000	1,942,760	99.89	-	-	-
두산건설(주)	102,800	1,942,900	99.90	-	-	-

35) 2013년부터 2016년까지 각 연도별 물량 배분 합의에 참여한 업체는 실제 투찰까지 참여하였다.

36) 다만, 실제 계약단가는 조달청과의 협의를 통해 투찰가보다 낮게 조정되었다.

37) 일부 공동행위 참여자의 경우 합의물량과 투찰물량이 차이가 나는 경우가 있었는데, 이는 미미한 물량을 절사하여 투찰하거나 모회사와 계열회사 간 물량 조정 등에 따른 것으로 다른 업체들의 합의 물량을 침탈하는 문제가 없었기 때문에 가능하였다.

입찰분류 입찰업체명	2013. 6. 20. 투찰 (계약기간: 2013. 7. 1. ~ 2014. 5. 31.)					
	1분류			2분류		
	투찰량	투찰가 ³⁸⁾	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률
(舊 렉스콘)						
(주)삼표 삼표산업(주)	403,700	1,942,810	99.89	21,000	1,890,044	99.85
성신양회(주)	140,000	1,943,000	99.90	-	-	-
쌍용레미콘(주)	202,700	1,942,756	99.89	-	-	-
아세아(주) 아세아시멘트(주)	48,400	1,943,756	99.94	-	-	-
(주)아주산업	215,800	1,943,756	99.94	-	-	-
(주)에스피네이처 (舊 타워·남동레미콘)	-	-	-	-	-	-
유진기업(주)	395,000	1,942,856	99.90	-	-	-
이순산업(주)	-	-	-	-	-	-
한라엔컴(주)	100,000	1,942,756	99.89	21,000	1,890,034	99.85
한일산업(주)	50,000	1,943,654	99.94	-	-	-
한일홀딩스(주) (舊 한일시멘트)	171,000	1,942,856	99.90	-	-	-

<표 16-2> 2013년 6월 입찰에 대한 업체별 투찰내역 (인천지방조달청 발주)

(단위: m³, 원, %)

입찰 분류 입찰업체명	2013. 6. 26. 투찰 (계약기간: 2013. 7. 5. ~ 2014. 5. 31.)									
	1분류			2분류			3분류			4분류
	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량
(주)동양	59,100	1,289,500	99.89	10,000	1,289,600	99.72	-	-	-	-
두산건설(주) (舊 렉스콘)	38,900	1,289,500	99.89	-	-	-	-	-	-	-
(주)삼표 삼표산업(주)	82,000	1,289,500	99.89	51,700	1,289,600	99.72	37,700	1,289,600	99.77	-
성신양회(주)	-	-	-	14,000	1,289,600	99.72	-	-	-	-
쌍용레미콘(주)	58,400	1,289,500	99.89	19,100	1,289,600	99.72	-	-	-	10,600 (수의계약)
아세아(주) 아세아시멘트(주)	50,600	1,289,500	99.89	29,700	1,289,600	99.72	-	-	-	-
(주)아주산업	54,600	1,289,500	99.89	42,900	1,289,600	99.72	-	-	-	-
유진기업(주)	79,800	1,289,500	99.89	48,300	1,289,600	99.72	52,700	1,289,600	99.77	-
(주)지구레미콘	-	-	-	26,000	1,289,600	99.72	-	-	-	-
한라엔컴(주)	-	-	-	17,700	1,289,600	99.72	-	-	-	-
(주)한성레미콘	40,400	1,289,500	99.89	-	-	-	-	-	-	-
한일산업(주)	18,000	1,289,500	99.89	14,700	1,289,600	99.72	48,000	1,289,600	99.77	-
한일홀딩스(주) (舊 한일시멘트)	58,400	1,289,500	99.89	10,300	1,289,600	99.72	-	-	-	-
유니콘	-	-	-	8,600	1,289,600	99.72	22,000	1,289,600	99.77	-

<표 17-1> 2014년 6월 입찰에 대한 업체별 투찰내역 (서울지방조달청 발주)

38) 규격별 단가의 합계금액으로 각 규격별 예정가격에 낙찰률을 적용하여 계약단가를 산정할 수 있다.

(단위: m³, 원, %)

입찰 분류 입찰업체명	2014. 6. 25. 투찰 (계약기간: 2014. 7. 14. ³⁹⁾ ~ 2015. 5. 31.)					
	1분류			2분류		
	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률
(주)동양	55,000	1,983,466	99.93	-	-	-
두산건설(주) (舊 렉스콘)	50,000	1,984,000	99.95	-	-	-
(주)삼표 삼표산업(주)	273,500	1,983,266	99.92	19,400	1,937,099	99.99
성신양회(주)	106,000	1,984,000	99.95	-	-	-
쌍용레미콘(주)	172,900	1,983,466	99.93	-	-	-
아세아(주) 아세아시멘트(주)	21,000	1,983,966	99.95	-	-	-
(주)아주산업	191,000	1,983,500	99.93	-	-	-
(주)에스피네이처 (舊 타워·남동레미콘)	33,000	1,983,366	99.92	-	-	-
유진기업(주)	320,000	1,984,200	99.96	-	-	-
이순산업(주)	41,000	1,984,200	99.96	-	-	-
한라엔컴(주)	91,000	1,983,366	99.92	19,000	1,937,011	99.99
한일산업(주)	40,000	1,984,500	99.98	-	-	-
한일홀딩스(주) (舊 한일시멘트)	135,000	1,984,700	99.99	-	-	-

<표 17-2> 2014년 6월 입찰에 대한 업체별 투찰내역 (인천지방조달청 발주)

(단위: m³, 원, %)

입찰 분류 입찰업체명	2014. 6. 27. 투찰 (계약기간: 2014. 7. 16. ~ 2015. 5. 31.)									
	1분류			2분류			3분류			4분류
	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량
(주)동양	30,000	1,992,100	99.99	-	-	-	-	-	-	-
두산건설(주) (舊 렉스콘)	77,900	1,990,730	99.92	-	-	-	-	-	-	-
(주)삼표 삼표산업(주)	120,000	1,992,100	99.99	62,082	1,990,630	99.91	36,000	1,990,900	99.86	-
성신양회(주)	-	-	-	34,000	1,990,700	99.91	-	-	-	-
쌍용레미콘(주)	71,300	1,990,830	99.93	30,000	1,990,830	99.92	-	-	-	10,760 (수의계약)
아세아(주) 아세아시멘트(주)	55,000	1,992,130	100.00	45,000	1,992,130	99.98	-	-	-	-
(주)아주산업	75,000	1,991,130	99.94	65,000	1,990,700	99.91	-	-	-	-
유진기업(주)	94,000	1,990,630	99.92	74,000	1,990,630	99.91	56,000	1,990,630	99.85	-
(주)지구레미콘	-	-	-	25,000	1,990,720	99.91	-	-	-	-
한라엔컴(주)	-	-	-	19,000	1,990,730	99.91	-	-	-	-
(주)한성레미콘	31,000	1,991,000	99.94	-	-	-	-	-	-	-
한일산업(주)	14,100	1,991,500	99.96	20,000	1,992,000	99.97	40,000	1,992,000	99.92	-
한일홀딩스(주) (舊 한일시멘트)	65,000	1,991,600	99.97	18,000	1,991,600	99.95	-	-	-	-
유니콘	-	-	-	8,000	1,990,800	99.91	22,000	1,991,200	99.88	-

39) 동양만 계약기간이 2014. 7. 18. ~ 2015. 5. 31.로 상이하였다.

<표 18-1> 2015년 5월 입찰에 대한 업체별 투찰내역 (서울지방조달청 발주)

(단위: m³, 원, %)

입찰 분류 입찰업체명	2015. 5. 21. 투찰 (계약기간: 2015. 6. 1. ~ 2016. 5. 31.)						
	1분류			2분류			5분류
	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량
(주)동양	30,000	2,000,700	99.98	-	-	-	-
두산건설(주) (舊 렉스콘)	50,000	2,000,586	99.98	-	-	-	-
(주)삼표 삼표산업(주)	218,600	2,000,286	99.96	17,500	1,937,350	99.91	-
성신양회(주)	95,000	2,000,700	99.98	-	-	-	-
쌍용레미콘(주)	135,200	2,000,286	99.96	-	-	-	-
아세아(주) 아세아시멘트(주)	6,000	2,000,786	99.99	-	-	-	-
(주)아주산업	152,100	2,000,286	99.96	-	-	-	-
(주)에스피네이처 (舊 타워·남동레미콘)	70,000	2,000,500	99.97	-	-	-	28,862 (수의계약)
유진기업(주)	230,000	2,000,786	99.99	-	-	-	-
이순산업(주)	39,000	2,000,780	99.99	-	-	-	-
한라엔컴(주)	73,500	2,000,786	99.99	17,500	1,937,552	99.92	-
한일산업(주)	35,000	2,000,500	99.97	-	-	-	-
한일홀딩스(주) (舊 한일시멘트)	135,000	2,000,820	99.99	-	-	-	-

<표 18-2> 2015년 5월 입찰에 대한 업체별 투찰내역 (인천지방조달청 발주)

(단위: m³, 원, %)

입찰 분류 입찰업체명	2015. 5. 27. 투찰 (계약기간: 2015. 6. 1. ~ 2016. 5. 31.)									
	1분류			2분류			3분류			4분류
	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량
(주)동양	46,000	1,997,920	99.89	-	-	-	-	-	-	-
두산건설(주) (舊 렉스콘)	50,000	1,995,000	99.75	-	-	-	-	-	-	-
(주)삼표 삼표산업(주)	104,000	1,995,420	99.77	67,000	1,999,500	99.97	70,000	1,988,140	99.41	-
성신양회(주)	-	-	-	30,000	1,999,420	99.97	-	-	-	-
쌍용레미콘(주)	70,100	1,997,920	99.89	34,000	1,998,920	99.94	-	-	-	10,760 (수의계약)
아세아(주) 아세아시멘트(주)	58,000	1,996,420	99.82	42,000	1,998,920	99.94	-	-	-	-
(주)아주산업	81,700	1,997,000	99.85	66,000	2,000,000	100.00	-	-	-	-
유진기업(주)	105,500	1,997,920	99.89	80,082	1,999,920	100.00	51,500	1,999,420	99.97	-
(주)지구레미콘	-	-	-	26,000	1,998,420	99.92	-	-	-	-
한라엔컴(주)	-	-	-	19,000	1,998,520	99.92	-	-	-	-
(주)한성레미콘	28,000	1,997,820	99.89	-	-	-	-	-	-	-
한일산업(주)	15,000	1,996,920	99.84	18,000	2,000,670	100.03	35,000	1,998,920	99.94	-
한일홀딩스(주) (舊 한일시멘트)	75,000	1,997,000	99.85	18,000	2,000,420	100.02	-	-	-	-
유니콘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<표 19-1> 2016년 5월 입찰에 대한 업체별 투찰내역 (서울지방조달청 발주)

(단위: m³, 원, %)

입찰 분류 입찰업체명	2016. 5. 19. 투찰 (계약기간: 2016. 6. 1. ~ 2017. 5. 31.)								
	1분류			2분류			4분류		
	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률
(주)동양	15,000	2,001,486	99.98	-	-	-	-	-	-
두산건설(주) (舊 렉스콘)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(주)삼표 삼표산업(주)	70,000	2,001,300	99.97	17,000	1,833,146	99.95	111,000	1,959,326	99.99
성신양회(주)	8,000	2,001,400	99.98	-	-	-	88,000	1,958,600	99.96
쌍용레미콘(주)	8,000	2,001,000	99.96	-	-	-	86,000	1,959,000	99.98
아세아(주) 아세아시멘트(주)	-	-	-	-	-	-	13,000	1,958,626	99.96
(주)아주산업	35,000	2,001,100	99.96	-	-	-	105,000	1,958,600	99.96
(주)에스피네이처 (舊 타워·남동레미콘)	-	-	-	-	-	-	74,000	1,959,026	99.98
유진기업(주)	10,000	2,001,000	99.96	-	-	-	161,000	1,958,526	99.95
이순산업(주)	12,000	2,001,000	99.96	-	-	-	38,000	1,958,600	99.96
한라엔컴(주)	30,000	2,001,000	99.96	17,000	1,833,146	99.95	-	-	-
한일산업(주)	23,000	2,001,700	99.99	-	-	-	6,490	1,959,000	99.98
한일홀딩스(주) (舊 한일시멘트)	-	-	-	-	-	-	101,000	1,959,250	99.99

<표 19-2> 2016년 5월 입찰에 대한 업체별 투찰내역 (인천지방조달청 발주)

(단위: m³, 원, %)

입찰 분류 입찰업체명	2016. 5. 20. 투찰 (계약기간: 2016. 6. 1. ~ 2017. 5. 31.)									
	1분류			2분류			3분류			4분류
	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량	투찰가	투찰률	투찰량
(주)동양	57,000	1,960,160	100.07	-	-	-	-	-	-	-
두산건설(주) (舊 렉스콘)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(주)삼표 삼표산업(주)	128,000	1,958,660	100.00	75,000	1,957,800	99.99	85,000	1,958,000	99.96	-
성신양회(주)	-	-	-	23,000	1,957,800	99.99	-	-	-	-
쌍용레미콘(주)	78,000	1,958,800	100.00	46,000	1,957,800	99.99	-	-	-	10,760 (수의계약)
아세아(주) 아세아시멘트(주)	54,300	1,959,000	100.01	35,000	1,957,810	99.99	-	-	-	-
(주)아주산업	90,000	1,959,660	100.05	52,000	1,957,810	99.99	-	-	-	-
유진기업(주)	118,000	1,960,000	100.06	85,000	1,957,813	99.99	66,000	1,958,000	99.96	-
(주)지구레미콘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한라엔컴(주)	-	-	-	48,000	1,957,800	99.99	-	-	-	-
(주)한성레미콘	25,000	1,959,860	100.06	-	-	-	-	-	-	-
한일산업(주)	20,000	1,960,460	100.09	18,000	1,957,800	99.99	31,833	1,958,050	99.96	-
한일홀딩스(주) (舊 한일시멘트)	63,000	1,960,000	100.06	16,000	1,957,800	99.99	-	-	-	-
유니콘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 근거

51 이와 같은 사실은 피심인들이 조사 과정 및 심의에서 인정하였고, 동양 최○○·안○○·신□□·배○○·송○○ 진술조서(심사보고서 소갑 제1호증⁴⁰⁾), 두산건설 김▲▲·서○·한○○ 진술조서(소갑 제2호증), 삼표산업(삼표) 장○○·최□□·이●● 진술조서(소갑 제3호증), 성신양회 안□□·박△△·강◎◎ 진술조서(소갑 제4호증), 쌍용레미콘 이◆◆ 및 최△△ 진술조서(소갑 제5호증), 아세아시멘트(아세아) 조□□·이▲▲·이●● 진술조서(소갑 제6호증), 아세아시멘트(아세아) 조□□·이▲▲·이●● 확인서(소갑 제7호증), 아주산업 양○○·김●●·강△△·권□□·강◆◆ 진술조서(소갑 제8호증), 유진기업 이◇◇ 및 구○○ 진술조서(소갑 제9호증), 한라엔컴 김◇◇·인○○·이▣▣·남□□ 진술조서(소갑 제10호증), 한일산업 남○○·유□□·황●● 진술조서(소갑 제11호증), 한일홀딩스 이◆◆·안□□·문○○·신冊冊 진술조서(소갑 제12호증), 한일홀딩스 이◆◆·안□□·문○○·신冊冊 확인서(소갑 제13호증), 한국레미콘공업협회 이☆☆ 진술조서(소갑 제14호증), 한성레미콘 김☆☆ 확인서(소갑 제15호증), 에스피네이처 유◎◎ 확인서(소갑 제16호증), 유니콘 신☆☆ 및 서☆☆ 확인서(소갑 제17호증), 이순산업 박☆☆ 확인서(소갑 제18호증), 지구레미콘 명☆☆ 및 이■□ 확인서(소갑 제19호증), 쌍용레미콘 이●● 확인서(소갑 제20호증) 등을 통하여서도 인정된다.

다. 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

40) 이하 “심사보고서 소갑 제○호증”은 “소갑 제○호증”으로 기재한다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

제26조(사업자단체의 금지행위) ①사업자단체는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 제19조(부당한 共同行爲의 금지)제1항 각호의 행위에 의하여 부당하게 경쟁을 제한하는 행위

2. ~ 5. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율

2. 설계 또는 시공의 방법

3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

라. 17개 사업자들의 2. 가. 행위 위법 여부

1) 법리

52 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

53 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.⁴¹⁾

54 여기서의 ‘합의’란 복수의 사업자들 사이에 의사 합의치를 말하며, ‘의사의 합치’라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

55 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 ‘입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위’라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 경쟁제한성

56 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

57 해당 공동행위가 법 제19조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 해당 상품

41) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조

의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.⁴²⁾

58 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.⁴³⁾

다) 하나의 공동행위

59 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.⁴⁴⁾

2) 위법성 판단

가) 합의의 존재 여부

60 위 2. 가.에서 인정한 사실에 관련 법 규정 및 법리를 종합하여 보면, 피심인들은 <표 12>~<표 15>에서 보는 바와 같이 2013년 6월부터 2016년 5월까지 매년 서울·인천지방조달청이 발주한 관수 레미콘 희망수량 경쟁입찰에 대해 입찰이 있기 전 매년 레미콘협회 회의실에 모여 발주된 물량을 업체별로 배분하고, 각 입찰 건마

42) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조

43) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

44) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

다 낙찰예정자 및 낙찰예정물량을 사전에 결정하여 실행한 사실이 인정된다.

61 피심인들의 위와 같은 의사에 합치로써 입찰에서 낙찰자, 낙찰물량 등을 결정 하였므로 이는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”에 대한 합의에 해당한다.

나) 경쟁제한성 판단

62 피심인들은 이 사건 입찰에서 낙찰예정자 및 낙찰예정물량을 사전에 합의하여 실행함으로써 입찰 참여자들 간의 경쟁을 통해 거래상대방, 거래 조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 사실상 무력화시킨 점, 피심인들간 합의가 없었다면 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 경쟁이 이루어지고 자원이 효율적으로 배분되었을 가능성을 배제할 수 없는 점, 입찰 참여자간의 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적으로 이루어진 행위인 점 등을 고려할 때 피심인들의 행위는 이 사건 입찰 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 인정된다.

다) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

63 피심인들이 이 사건 2013~2016년도 입찰에 참여하면서 4차례에 걸쳐 매년 입찰 물량을 사전에 업체별로 배분하여 낙찰자와 낙찰물량을 합의한 일련의 행위는, 피심인들이 각 업체별로 원하는 관수 레미콘 물량을 경쟁없이 안정적으로 확보하고자 하는 단일한 의사와 동일한 목적 하에 이루어진 점, 피심인들의 합의가 공동행위 기간 동안 중도에 단절됨이 없이 지속적으로 유지된 점 등을 고려할 때 하나의 공동행위로 인정된다.

라) 소결

64 17개 사업자들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

마. 레미콘협회의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법리

65 법 제26조 제1항 제1호의 사업자단체 금지행위에 해당하는 법 제19조 제1항 제8호의 입찰에 있어 낙찰자, 투찰가격, 낙찰가격 등의 사항을 결정하는 행위가 성립하기 위해서는 첫째, 사업자단체의 의사가 존재하고 그 의사가 구성사업자에게 표시되어야 하고, 둘째, 이와 같은 행위가 구성사업자의 행위에 영향을 미치며, 셋째, 그 결과 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.⁴⁵⁾

가) 사업자단체 의사 존재 여부 및 구성사업자에 대한 표시

66 법 제26조 제1항 제1호에서 정한 ‘사업자단체의 금지행위’는 사업자단체가 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 법 제19조 제1항 각 호에 규정된 행위를 할 것을 결정하고, 사업자단체의 구성원 간에 그 사업자단체의 의사결정을 준수하여야 한다는 공동인식이 형성됨으로써 성립하고, 사업자단체의 구성원이 사업자단체의 의사결정에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다.⁴⁶⁾

67 또한, ‘사업자단체의 의사’는 통상 총회, 이사회, 임원회의 등 그 형식에는 구애됨이 없이 이를 통한 결의·결정 등의 형태로 나타나지만, 정관·규정 또는 시행중인 사업계획서 등에 의하여 이루어지는 경우에도 해당 정관·규정·사업계획서 그 자체를 사업자단체의 의사로 보며, 사업자단체의 임원이나 하부조직에서 의사를 결정하고 실행한 경우에도 행위의 전·후 사정을 고려하여 사업자단체의 금지행위 규정이 적용될 수 있다.⁴⁷⁾

45) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조

46) 대법원 2002. 11. 24. 선고 2004두10319 판결 참조

68 ‘사업자단체의 의사가 구성사업자에게 표시된다’는 것은 사업자단체의 의사가 회의개최·문서송부·전화통지 등 그 형식 여하를 불문하고 구성사업자에게 인지됨을 의미한다.

나) 구성사업자 행위에의 영향

69 구성사업자가 사업자단체에서 결정한 가격의 영향 아래 가격을 결정한 것인 이상, 반드시 거래의 단계에서 최종적으로 결정한 가격이 사업자단체에서 결정한 가격과 동일할 필요는 없다. 사업자단체의 가격결정이 구성사업자를 직접적으로 구속할 정도에 이르는 경우뿐만 아니라 그에 이르지 아니하고 요청·권고 등의 형태에 그치는 경우는 물론 구성사업자가 그 이익을 위하여 자발적으로 참여한 경우도 사업자단체가 구성사업장의 행위에 영향을 준 것에 해당한다.⁴⁸⁾

2) 위법성 판단

가) 사업자단체의 의사가 존재하고, 그 결정이 구성사업자에게 표시되었는지 여부

70 위 2. 가. 행위사실에서 살펴본 바와 같이 서울지방조달청 및 인천지방조달청이 관수 레미콘 입찰 계획을 공고하면, 피심인 레미콘협회의 이☆☆ 이사가 구성사업자인 17개 사업자들에게 유선으로 연락하여 사전 물량 배분 회의를 소집하였다. 이☆☆ 이사는 회의에 필요한 물량 배분(안)을 미리 작성하였으며 합의결과를 취합·정리하고 회의에 미참석한 업체에는 합의결과를 전달하여 그대로 투찰하도록 조치하였다.

71 이러한 사실들에 비추어 볼 때 법 제19조 제1항 제8호 입찰 담합 행위에 대한 레미콘협회의 의사가 존재하였고 그 의사가 구성사업자들에게 전달되었음이 인정된다.

47) 대법원 2008. 2. 29. 선고 2006두10443 판결 참조

48) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조

나) 구성사업자의 행위에 영향을 미쳤는지 여부

72 17개 사업자들은 레미콘협회가 작성한 물량 배분(안)의 범위 내에서 구체적인 세부 분류별 투찰 물량을 서로 합의하였으며, 이는 레미콘협회가 소집한 물량 배분 회의를 통해 이루어졌다. 구성사업자들은 이 합의에 따라 투찰하였다.

73 이러한 사실들에 비추어 볼 때 레미콘협회의 행위가 구성사업자의 투찰 물량 결정 등에 영향을 미쳤음이 인정된다.

다) 경쟁제한성 여부

74 2. 다. 2) 나)에서 살펴본 바와 같이 레미콘협회가 이 사건 입찰과 관련하여 구성사업자들과 함께 사전에 낙찰예정자 및 낙찰예정물량을 합의한 행위는 이 사건 입찰 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 인정된다.

라) 소결

75 레미콘협회의 위 2. 가.의 행위는 법 제26조 제1항 제1호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

76 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 법 위반행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 법 제21조, 제27조의 규정에 따라 피심인들에게 시정조치를 부과한다. 또한 부당한 공동행위 및 부당한 공동행위 관련 사업자단체 금지행위는 원칙적 과징금 부과 대상이고 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과가 중대하므로 법 제22조, 제28조,

제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2] 위반행위의 과징금 부과기준, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(이하 ‘과징금고시’라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액 및 예산액

(1) 17개 사업자

77 이 사건 공동행위는 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 IV. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 계약금액을 관련매출액으로 보아야 하나, 이 사건 입찰과 같은 희망수량 제한경쟁 방식의 연간 단가계약은 계약서상 명기된 계약물량이 일종의 예상물량에 불과하므로 피심인 각각의 계약기간 동안 수요기관이 실제로 발주한 물량을 기초로 산정한 발주금액⁴⁹⁾(발주물량×계약단가)을 각 피심인들에 대한 관련매출액⁵⁰⁾⁵¹⁾으로 보며, 이에 따라 관련매출액을 산정하면 <표 20>과 같다.

49) 입찰담합 행위에 대하여는 ‘계약금액’이 과징금의 기본 산정기준이 된다. 따라서 이 사건 공동행위에 대한 과징금은 공정거래법 시행령 제9조 제1항에 따라 입찰을 통해 이루어진 계약금액을 기준으로 해야 한다. 이 사건 입찰은 희망수량 경쟁입찰로 그 계약단계에서 실제 발주물량이 확정되지는 않지만, 입찰자는 스스로 희망공급 수량을 정하여 입찰에 참여하고 그 희망수량을 한도로 계약이 체결된다. 따라서 오로지 납품단가만 결정되는 일반적인 납품단가 입찰과는 개념적으로 구분된다. 이 사건 입찰에 근거한 실제 발주와 실제 납품 사이에도 시간적 간격이 있었다. 광주지방조달청은 수요기관의 발주 시점을 기준으로 납품 물량을 관리하고, 2015년도와 2016년도 각 구매 입찰에 따른 실제 발주·납품이 진행되고 있더라도, 다음 해인 2016년도와 2017년도 각 관수 레미콘 구매 입찰을 진행하기도 했다. 따라서 이 사건 입찰에 따라 수요기관이 계약 기간 내에 발주한 물량은 모두 이 사건 공동행위와 관련되어 있고, 이는 그 실제 납품이 계약 기간 후에 이루어졌는지에 상관없다고 봄이 타당하다. (서울고등법원 2019.9.18. 선고 2018누79119 판결, 대법원 2020.2.13. 선고 2019두55620 판결 참조)

50) 2016년도 입찰 결과 체결된 계약은 모두 계약기간이 당초 2017. 5. 31.에서 2017. 12. 31.로 연장되었으나 이는 레미콘 공급제도 개선에 따라 당시 신규계약 절차를 실시하기 곤란하던 발주처의 요청에 따른 것으로 2017. 5. 31. 이후에 이루어진 발주에 대한 금액은 관련매출액에 포함하지 않는다.

51) 수요기관의 예상치 못한 필요에 따라, 계약된 희망수량(계약 총량)을 초과하는 물량증량을 각 피심인에게 별도로 요청하여 발주된 경우 이는 발주처 요청에 따른 새로운 계약으로 판단되므로 당초 정해진 총량 이상의 발주에 대한 금액은 관련매출액에 포함하지 않는다. 단, 납품되는 레미콘 규격 등에 따라 계약단가가 다르므로 총량을 넘어서는 발주를 한 날의 발주금액은 그 날 발주한 모든 계약단가의 평균값에 총량 중 잔여 물량을 곱하여 산출하였다.

<표 20>

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
동양 ⁵²⁾	6,933,936,120
두산건설	7,142,694,458
삼표	29,894,743,586
삼표산업	64,813,640,364
성신양회	27,794,205,038
쌍용레미콘	40,708,665,983
아세아	5,838,088,769
아세아시멘트	14,961,129,929
아주산업	58,631,661,588
에스피네이처	7,709,097,291
유진기업	84,605,796,004
이순산업	6,095,949,664
지구레미콘	4,036,039,242
한라엔컴	12,443,515,533
한성레미콘	5,625,345,389
한일산업	15,677,673,319
한일홀딩스	37,393,397,644

(2) 레미콘협회

78 과징금고시 Ⅱ. 9. 및 Ⅳ. 1. 다. (2) (가)에 따르면 사업자단체 금지행위에 있어서 과징금 부과기준이 되는 연간 예산액은 위반행위의 종료일이 속한 연도의 해당 사업자단체의 연간예산액을 말하는바, 이 사건은 희망수량 경쟁입찰 담합으로 2017. 5. 31.에 위반행위가 종료되었으므로 2017년도 예산액 1,064,000,000원이 과징금 부과기준이 되는 연간예산액이다.

52) 회생절차개시일인 2013. 10. 17. 이전 발주금액은 제외하였다.

나) 부과기준을

(1) 17개 사업자

79 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우에 해당하고 발주처가 공공기관이므로 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 7% 이상 8.5% 미만의 부과기준율이 적용되는 ‘매우 중대한 위반행위’에 해당되나, 관수 레미콘 단가가 민수 레미콘 단가에 비해 상대적으로 낮은 점, 건설경기 및 원재료 가격 변동 등 외부요건에 의하여 가격이 영향을 많이 받는 점, 레미콘 제품의 한시성·비저장성으로 인하여 지리적으로 제한된 경쟁이 일어날 수밖에 없는 구조인 점, 낙찰물량과 실제 발주량이 일치하지 않는 점, 레미콘의 안정적 수급을 위해 수도권 지역에 한해 예측 수요량의 20% 범위 내에서만 일반 경쟁 입찰이 이루어진 점 등을 고려하여 5%의 부과기준율을 적용한다.

(2) 레미콘협회

80 역시 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나고 해당 사업자단체에 이 사건 입찰의 참여자가 모두 가입되어 있으나, 반면 레미콘협회의 부당이득이 상당 또는 현저하다고 보이지는 않는다. 이러한 사실을 종합적으로 고려할 때 레미콘협회의 사업자단체 금지행위는 ‘중대한 위반행위’에 해당되며 이에 따라 40%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

81 산정기준은 위 가)의 관련매출액 및 예산액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정한다.

2) 1차 조정

82 두산건설은 과거 3년간 4회 이상 범위반으로 경고 이상의 조치를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 7점 이상이므로 산정기준을 50% 가중하고, 한국레미콘공업협회는 위반기간이 3년을 초과하므로 산정기준을 50% 가중한다.

<표 21>

피심인별 1차 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	부과기준율	산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
동양	5%	346,696,806	-	346,696,806
두산건설		357,134,723	50% 가중	535,702,084
삼표		1,494,737,179	-	1,494,737,179
삼표산업		3,240,682,018	-	3,240,682,018
성신양회		1,389,710,252	-	1,389,710,252
쌍용레미콘		2,035,433,299	-	2,035,433,299
아세아		291,904,439	-	291,904,439
아세아시멘트		748,056,497	-	748,056,497
아주산업		2,931,583,079	-	2,931,583,079
에스피네이처		385,454,865	-	385,454,865
유진기업		4,230,289,800	-	4,230,289,800
이순산업		304,797,483	-	304,797,483
지구레미콘		201,801,962	-	201,801,962
한라엔컴		622,175,777	-	622,175,777
한성레미콘		281,267,270	-	281,267,270
한일산업		783,883,666	-	783,883,666
한일홀딩스		1,869,669,882	-	1,869,669,882
레미콘협회	40%	425,600,000	50% 가중	638,400,000

3) 2차 조정

83 모든 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 1차 조정된 산정기준에서 20% 감경한다.

<표 22>

피심인별 2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
동양	346,696,806	20% 감경	277,357,445
두산건설	535,702,084		428,561,668
삼표	1,494,737,179		1,195,789,743
삼표산업	3,240,682,018		2,592,545,615
성신양회	1,389,710,252		1,111,768,202
쌍용레미콘	2,035,433,299		1,628,346,639
아세아	291,904,439		233,523,551
아세아시멘트	748,056,497		598,445,197
아주산업	2,931,583,079		2,345,266,464
에스피네이처	385,454,865		308,363,892
유진기업	4,230,289,800		3,384,231,840
이순산업	304,797,483		243,837,987
지구레미콘	201,801,962		161,441,570
한라엔컴	622,175,777		497,740,621
한성레미콘	281,267,270		225,013,816
한일산업	783,883,666		627,106,933
한일홀딩스	1,869,669,882		1,495,735,906
레미콘협회	638,400,000		510,720,000

4) 부과 과징금의 결정

84 법 제28조 제1항에 의하여 법 제26조 제1항 각호의 1의 규정에 위반하는 행위를 한 당해 사업자단체에 대하여 5억 원의 범위 안에서만 과징금을 부과할 수 있는데, 위 <표 22>에서 살펴본 바와 같이 레미콘협회의 부과과징금이 법정한도를 초과하므로 아래 <표 23>과 같이 법정한도인 5억 원을 최종 부과과징금으로 하며, 다른 피심인들에 대해서는 백만원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 23>

피심인별 부과과징금

(단위 : 원)

피심인	2차 조정 산정기준	최종 부과과징금
동양	277,357,445	277,000,000
두산건설	428,561,668	428,000,000
삼표	1,195,789,743	1,195,000,000
삼표산업	2,592,545,615	2,592,000,000
성신양회	1,111,768,202	1,111,000,000
쌍용레미콘	1,628,346,639	1,628,000,000
아세아	233,523,551	233,000,000
아세아시멘트	598,445,197	598,000,000
아주산업	2,345,266,464	2,345,000,000
에스피네이처	308,363,892	308,000,000
유진기업	3,384,231,840	3,384,000,000
이순산업	243,837,987	243,000,000
지구레미콘	161,441,570	161,000,000
한라엔컴	497,740,621	497,000,000
한성레미콘	225,013,816	225,000,000
한일산업	627,106,933	627,000,000
한일홀딩스	1,495,735,906	1,495,000,000
레미콘협회	510,720,000	500,000,000

4. 결론

85 17개 사업자의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되고, 레미콘 협회의 위 2. 가.의 행위는 법 제26조 제1항 제1호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조 및 제27조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조 및 제28조의 규정을 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 결정하였다.

2020년 7월 2일

의 장 위 원 장 조 성 욱

부위원장 지 철 호

위 원 박 재 규 퇴임으로 서명불능

주심위원 신 영 호

위 원 김 봉 석

위 원 이 정 희

위 원 정 재 훈

위 원 최 윤 정